

Formato tipo

Declaratoria de inexistencia



Área responsable: Dirección Ejecutiva de Registro Federal de Electores (DERFE)

Folio Plataforma Nacional de Transparencia: 33 **314** 23 001203

Folio interno: UT/23/01001

Oficio: **INE/DERFE/0631/2023**

Lugar y Fecha: Ciudad de México, a 27 de agosto de 2023.

Me refiero a la solicitud de información UT/23/01001, mediante la cual manifestaron:

Información solicitada:

“Se solicita copia de la circular INE/DERFE/02/2012 y requiero el domicilio registrado en el registro en la base de datos del Padrón Electoral de María Gonzalez Zarate en 2018.” (Sic)

Al respecto haga saber a la persona solicitante, lo siguiente:

Análisis de la respuesta:

Información Solicitada	Año	Sentido	Explicación
Punto 1. Copia de la circular INE/DERFE/02/2012	2012	Inexistencia de la Información	Se realizó búsqueda exhaustiva de la información, y no fue localizada la circular original firmada en los archivos de esta Dirección, debido a que causó baja documental en el año 2019. No se tiene obligación normativa de contar con la información solicitada, Criterio SO/07/2017, emitido por el INAI.
Punto 2. Domicilio registrado en la base de datos del Padrón Electoral de María Gonzalez Zarate en 2018	2018	Inexistencia de la Información	La información es inexistente toda vez que la DERFE no localizó el registro de trámite alguno a nombre de la persona solicitada y por ende no existe información del domicilio en el padrón electoral

Justificación de la Inexistencia

Punto 1. Copia de la circular INE/DERFE/02/2012.

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva de la información solicitada en los archivos físicos y electrónicos de esta Dirección, en el periodo del 2012 a 2019, se hace de conocimiento que **el motivo** por el cual no se localizó **la circular INE/DERFE/02/2012 fue debido a que en 2019 causó baja documental** lo cual se acredita con la misma que se adjunta al presente y con base en ello se declara la inexistencia de la información.

Tomando en consideración los requisitos legales para declarar una inexistencia, a continuación, se detallan las **circunstancias de modo, tiempo y lugar de la búsqueda** realizada:

Circunstancias	Descripción
<i>Modo</i>	<i>La solicitud se turnó a las áreas de la DERFE que se estimó podrían tener la información y se solicitó apoyo al Archivo Institucional.</i>
<i>Tiempo</i>	<i>Se inició la búsqueda exhaustiva de la información de manera inmediata, la cual comprendió el periodo del año 2012 a 2019, sin localizar la circular solicitada e identificando que el motivo es porque causó baja documental en 2019.</i>
<i>Lugar</i>	<i>La búsqueda se efectuó en los archivos físicos y electrónicos de esta Dirección Ejecutiva y del Archivo Institucional.</i>

Por lo anterior, no se tiene obligación normativa de contar con la información solicitada y por ello se invoca el Criterio denominado **SO/07/2017** “Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información” emitido por Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).¹

Punto 2. Domicilio registrado en el registro en la base de datos del Padrón Electoral de María Gonzalez Zarate en 2018.

Se realizó la búsqueda del domicilio de la C. María Gonzalez Zarate en la base de datos del Padrón Electoral y se confirmó que el motivo de la inexistencia derivó al detectar que **no se ha registrado trámite alguno a nombre de María Gonzalez Zarate,**

¹ Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información. No obstante, lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información.

y por lo tanto se declara la inexistencia de su “credencial de elector”, así como, de su domicilio.

Tomando en consideración los requisitos legales para declarar una inexistencia, a continuación, se detallan las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la búsqueda realizada:

- **Tiempo:** La búsqueda se realizó a partir de los datos proporcionados en la Solicitud de Información que se atiende, en la base de datos del Padrón Electoral, a través del Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores (SIIRFE), en el cual se advierte la información correspondiente al último registro realizado por los ciudadanos.
- **Modo:** El área realizó la búsqueda en la base de datos del Padrón Electoral a través de Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores (SIIRFE), se informa que, no se localizó registro alguno con el nombre que proporciona el solicitante.
- **Lugar:** El área realizó una búsqueda en el Padrón Electoral, a través del Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores.

Debido a lo anterior, la inexistencia declarada por el área DERFE, cobra sustento con el Criterio SO/04/2019 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), se inserta para su pronta apreciación:

“

Propósito de la declaración formal de inexistencia. El propósito de que los **Comités de Transparencia** emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información solicitada, es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés; por lo cual, el acta en el que se haga constar esa declaración formal de inexistencia, debe contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado.

Resoluciones:

- **RRA 4281/16.** Petróleos Mexicanos. 01 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionada Ponente María Patricia Kurczyn Villalobos.
 - <http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=../pdf/resoluciones/2016/&a=RRA%204281.pdf>
- **RRA 2014/17.** Policía Federal. 03 de mayo de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
 - <http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=../pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%202014.pdf>
- **RRA 2536/17.** Secretaría de Gobernación. 07 de junio de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Areli Cano Guadiana.
 - <http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=../pdf/resoluciones/2017/&a=RRA%202536.pdf> .” (Sic)

Así mismo, el **criterio SO/14/2017** emitido por Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), refuerza lo señalado, se inserta para su pronta apreciación:

“Inexistencia. La inexistencia es una cuestión de hecho que se atribuye a la información solicitada e implica que ésta no se encuentra en los archivos del sujeto obligado, no obstante que cuenta con facultades para poseerla.” (Sic)

De ahí que, igualmente, resulte aplicable el criterio **SO/02/2017** emitido por Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), refuerza lo señalado, se inserta para su pronta apreciación:

“Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de información.” (Sic)

Información por máxima publicidad (no requiere pronunciamiento del CT).

Es de señalar que, en las solicitudes, la información que proporciona el área DERFE en este apartado no fue la solicitada, lo cierto es que, podría ser de su interés, aunado al hecho de que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), en el recurso de revisión RRA 10456/18, instruyó a este Instituto a efecto de hacer del conocimiento la dirección electrónica para verificar la existencia y vigencia de las credenciales para votar, en ese sentido se proporciona lo siguiente:

Liga electrónica: <https://listanominal.ine.mx/scpln/>



1. Se deberá de seleccionar el Modelo de la Credencial para Votar que desee verificar se encuentre vigente como identificación oficial y se encuentre en Lista Nominal de Electores.

➤ **Modelos A, B y C (Emitidas durante los años 1992 a 2008)**

Una vez seleccionado el modelo, se deberán de ingresar los datos de la credencial a consultar que el sistema solicite, los cuales serán para los Modelos A, B y C, Clave de Elector, número de emisión, número OCR, y el captcha de verificación.

El formulario muestra dos imágenes de credenciales electorales. La primera credencial (Modelo A) tiene los siguientes campos etiquetados: 1. Clave de Elector (000000000000000000), 2. Número de Emisión (00), y 3. Número Vertical (OCR) (01230118025). La segunda credencial (Modelo B) tiene los mismos campos etiquetados. Debajo de las imágenes, hay tres campos de entrada de texto: 1. CLAVE DE ELECTOR (000000000000000000), 2. NÚMERO DE EMISIÓN (00), y 3. NÚMERO OCR (000000000). Cada campo tiene una instrucción: 'Escribe los 18 dígitos de la clave', 'Escribe los 2 dígitos del número', y 'Escribe el OCR que aparece en tu credencial, incluyendo los ceros a la izquierda.' Hay un botón 'CONSULTAR' y un recaptcha.

➤ **Modelo D (Emitidas durante los años 2009 a 2013)**

Para el Modelo D, Código de Identificación de la Credencial, número OCR, y el captcha de verificación.

El formulario muestra dos imágenes de credenciales electorales. La primera credencial (Modelo D) tiene los siguientes campos etiquetados: 1. CIC (0000000000), 2. OCR (0000000000), y 3. Número Vertical (OCR) (01230118025). La segunda credencial (Modelo E) tiene los mismos campos etiquetados. Debajo de las imágenes, hay tres campos de entrada de texto: 1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CREDENCIAL (CIC): (0000000000), 2. OCR: (0000000000), y 3. NÚMERO OCR (000000000). Cada campo tiene una instrucción: 'Escribe tu CIC tal como aparece en tu credencial, incluyendo los ceros a la izquierda (0)', 'Escribe tu OCR tal como aparece en tu credencial, incluyendo los ceros a la izquierda (0)', y 'Escribe el OCR que aparece en tu credencial, incluyendo los ceros a la izquierda.' Hay un botón 'CONSULTAR' y un recaptcha.

➤ **Modelo E (Emitidas a partir de 2014 a la fecha).**

Para el Modelo E, Código de Identificación de la Credencial, Identificador del Ciudadano y el captcha de verificación.

En ese orden de ideas, se pone a disposición la información, como se describe en el siguiente cuadro:

Modalidad solicitada: Copia simple y no es factible entregar la información en dicha modalidad, debido a la declaratoria de inexistencia manifestada.

La información tendrá costo: No, debido a la inexistencia invocada y porque el presente oficio de respuesta se pondrá a disposición mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y no excede su capacidad de 20 MB.

Fundamentación:

- Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado A, fracción I.
- Artículos 20, 44, fracción II, 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Artículo 2, numeral 1, fracción XXIII, 24, numeral 1, fracción II, 29, numeral 3, fracción VII, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente

Nombre y cargo de quien emite la respuesta

Oficio de respuesta de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
Folio UT/23/03100

Declaratoria de inexistencia



Instituto Nacional Electoral

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

ÁREA QUE PARTICIPÓ EN LA FORMULACIÓN DE LA RESPUESTA: SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

FOLIO PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA:
330031423003282

FOLIO INTERNO: UT/23/03100

OFICIO: INE/DESPEN/CENI/426/2023
Lugar y Fecha: Ciudad de México, 26 de octubre de 2023.

Con relación a la solicitud de información UT/23/03100, mediante la cual se pide lo siguiente:

Información solicitada:

“Se consulta a la DESPEN y a la Comisión del Servicio Profesional Electoral si existirá una tercera, cuarta y quinta prórroga para la evaluación del desempeño en el SIISPEN por lo que corresponde al periodo 2022-2023.” (Sic)

Análisis de la respuesta:

Información solicitada	Sentido de la respuesta
1. Se consulta a la DESPEN y a la Comisión del Servicio Profesional Electoral si existirá una tercera, cuarta y quinta prórroga para la evaluación del desempeño en el SIISPEN por lo que corresponde al periodo 2022-2023	Inexistencia.

Explicación de la respuesta:

En relación al numeral 1, con fundamento en lo que establece el artículo 2, numeral 1, fracción XXIII del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública; se informa que de la búsqueda exhaustiva e integral realizada en los archivos que obran en esta Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la información que se pide es **inexistente**.

Con el propósito de brindarle certeza al particular, la DESPEN realizó una búsqueda exhaustiva de la información solicitada bajo los **siguientes criterios**:

Elementos de modo: Esta solicitud se turnó a la Subdirección de Evaluación del Desempeño, al ser el área responsable de coordinar la Evaluación del Desempeño de los MSPEN del sistema del Instituto y del sistema OPLE, a través del desarrollo del modelo de evaluación, de los criterios, metodologías y mecanismos para valorar anualmente el desempeño individual y colectivo del personal que ocupe una plaza del Servicio.

Circunstancias de lugar: La DESPEN realizó una revisión exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de la Subdirección de Evaluación del Desempeño ubicada en Avenida Acoxpa 436, piso 2, Col. Ex Hacienda Coapa, Alcaldía Tlalpan, 14300, Ciudad de México.

Elementos de tiempo: La búsqueda se efectuó en el período comprendido del 1° de enero de 2022 a la fecha.

Como resultado de la búsqueda realizada, esta Dirección Ejecutiva **declara la inexistencia** de la información con fundamento en el artículo 29, numeral 3, inciso VII del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de que no existe ninguna determinación, acuerdo, ni reporte alguno relacionado con lo que se pide en la solicitud en comentario.

Es importante señalar que de conformidad con los artículos 8, inciso p) y 52 de los Lineamientos para la evaluación del desempeño del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, le corresponde a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) coordinar la aplicación de la evaluación del desempeño en los términos que ésta establezca, una vez concluido el periodo a evaluar. En este sentido, la determinación del plazo y en su caso, su ampliación, se realiza en función de las circunstancias y necesidades institucionales.

El plazo para la aplicación de la evaluación del desempeño del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, correspondiente al periodo septiembre de 2022 a agosto de 2023, se amplió en dos ocasiones hasta el 23 de octubre del presente.

Sin embargo, una vez concluida la evaluación el 23 de octubre del presente, la DESPEN determinó no otorgar ninguna prórroga adicional (tercera, cuarta o quinta) en lo que corresponde al periodo 2022-2023.

De acuerdo con el Criterio 14/17 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección del Datos Personales (INAI) cuyo texto refiere:

“La inexistencia es una cuestión de hecho que se atribuye a la información solicitada e implica que ésta no se encuentra en los archivos del sujeto obligado, no obstante que cuenta con facultades para poseerla”.

Por lo anteriormente expuesto, a nombre de la DESPEN y de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, a través de su Secretaría Técnica, no se cuenta con la información solicitada, por lo cual la información es **inexistente**.

En razón de lo anterior, es aplicable el Criterio 07/17 emitido por el INAI que a la letra refiere:

“Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus

archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información.”

Modalidad solicitada:

A través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

La información tendrá costo:

Ninguno.

Fundamentación de inexistencia:

- Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Artículos 19, 20, 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Artículos 11, fracción VI, 13, 141 y 142 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Artículo 29, numeral 3, fracción VII de Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente

Enlace Titular de Transparencia DESPEN

“Este documento ha sido firmado electrónicamente, de conformidad con los artículos 10 y 22 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.”

Mtra. Susana León Escamilla

C.c.p. **Mtro. Jorge Gustavo García Castro**, Encargado de despacho de la Dirección de Profesionalización de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. -Presente
SLE/ JAPC

